

WAN JOHAIRIZA BIN WAN ABD RAHMAN
lwn.
MASAYU BINTI MOHAMMAD HUSSAIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

9 Disember 2020 / 23 Rabiul akhir 1442H

Permohonan No.: 10000-085-0135-2019

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003)

Peguam Syarie Pemohon: Encik Mohd Hafizal Bin Haji Parcho daripada Tetuan Hafizal Parcho & Associates

Peguam Syarie Responden: Puan Wan Rosmawati Binti Wan Ali daripada Tetuan Wan Rosmawati & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa memfailkan semakan bagi Kes Saman No. : 10400-003-0751-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 28 November 2019 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan yang sepatutnya difailkan pada atau sebelum 21 Jun 2019.

- 1.2 Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah dalam masa/tempoh 30 hari selepas dari tarikh keputusan.
 - 1.3 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menggantung pelaksanaan perintah Saman 10021-055-0181-2018 dan semakan no. 10400-003-0751-2018 sehingga Mahkamah Yang Mulia ini selesai membuat semakan atas keputusan semakan tersebut.
 - 1.4 Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- 2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 yang menghadkan tempoh masa permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah.
- 3) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

4) Pihak Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 13 Julai 2020 manakala pihak Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan pada 24 Julai 2020. Seterusnya Pemohon telah memfailkan hujah pada 7 Ogos 2020, hujah Responden pada 7 September 2020 dan Hujah Balas pada 24 September 2020.

5) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah kedua-dua pihak, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut:

- 5.1 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan keputusan berkaitan kes semakan pada 21 Mei 2019 dan keputusan tersebut telah diterima oleh Pemohon pada 11 Jun 2019.
- 5.2 Pemohon berhasrat untuk memfailkan permohonan semakan keputusan kes tersebut ke Mahkamah Rayuan Syariah namun telah dimaklumkan oleh pihak Mahkamah pada 17 Jun 2019 bahawa permohonan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah tidak dibenarkan berdasarkan Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 2 Tahun 2019 bertarikh 18 Januari 2019.
- 5.3 Tidak berpuas hati dengan Arahan Ketua Hakim Syarie tersebut, Pemohon telah bertindak mencabar arahan tersebut di Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur.
- 5.4 Pada 22 Oktober 2019, Pemohon melalui Peguam Sivil yang dilantik telah mendapat surat makluman daripada Kamar Penasihat

Undang-undang Negeri Selangor bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Selangor telah menarik balik dan membatalkan Arahan Ketua Hakim Syarie Bil.2/2019 melalui Arahan Ketua Hakim Syarie Bil.8/2019 pada 11 Oktober 2019.

5.5 Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran lanjutan tempoh masa memfailkan semakan pada 28 November 2019.

5.6 Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ialah:

i) Pemohon tidak dapat memfailkan permohonan semakan kerana terdapat Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 2 Tahun 2019.

ii) Pemohon terpaksa mencabar Arahan tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

5.7 Tidak ada alasan yang dipidkan oleh Pemohon berkaitan kelewatan Pemohon memfailkan permohonan semakan daripada tarikh penerimaan pemakluman daripada Kamar Penasihat Undang-undang Negeri Selangor sehingga permohonan ini difailkan.

6) Pada dasarnya kami bersetuju dengan alasan awal yang dinyatakan oleh bahawa Pemohon tidak dapat memfailkan permohonan dalam tempoh yang ditetapkan disebabkan terdapatnya halangan oleh Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 2 Tahun 2019 dan Pemohon terpaksa mengambil tindakan sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mencabar arahan tersebut. Walau bagaimanapun berdasarkan rujukan pada surat pemakluman daripada Kamar Penasihat Undang-undang Negeri yang ditandakan sebagai ekshibit “WJ-7”, kami mendapati Pemohon telah menerima pemakluman bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Selangor telah menarik balik serta membatalkan Arahan Ketua Hakim Syarie tersebut pada 22 Oktober 2019. Daripada tarikh surat pemakluman tersebut sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 28 November 2020, Pemohon masih

lagi lewat 6 hari dalam memfailkan tindakan dan alasan kelewatan 6 hari tersebut telah tidak dijelaskan oleh Pemohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini. Oleh itu pada pertimbangan kami, Pemohon masih gagal menunjukkan kepada kami berkaitan rangkaian usaha-usaha yang telah dibuat oleh Pemohon untuk menyegerakan permohonan ini daripada tarikh penerimaan pemakluman daripada Kamar Penasihat Undang-undang Negeri sehingga permohonan ini difailkan. Keadan ini membolehkan kami membuat kesimpulan bahawa kelewatan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor kecuaiian Pemohon dan ia sedikit sebanyak telah memprejudiskan hak Responden untuk menjawab permohonan ini. Walau bagaimanapun oleh kerana tempoh kelewatan hanya 6 hari maka kami berpendapat tempoh kelewatan tersebut masih lagi dalam tempoh yang munasabah dan masih wajar dipertimbangkan.

7) Dalam konteks ini, dengan hormatnya Mahkamah berpendapat bahawa Hukum Syarak hendaklah didahulukan dan mengatasi undang-undang prosedur bagi membolehkan Mahkamah sampai ke tahap itu yakni penelitian sama ada perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang disemak itu telah bertentangan atau tidak dengan Hukum Syarak, maka permohonan perlanjutan tempoh masa ini wajar diberikan pertimbangan sewajarnya.

8) Berkenaan dengan permohonan penggantungan pelaksanaan pula lazimnya prosiding kes induk akan terhenti apabila Mahkamah menjalankan proses semakan.

9) Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden

apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, jika permohonan ini diluluskan, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaiannya Pemohon dalam mematuhi arahan amalan tersebut. Dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96*, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan lanjutan tempoh masa. Pada hemat kami kaedah ini adalah sesuai untuk diaplikasikan terhadap permohonan ini.

10) Berkenaan dengan kos pula kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 222 Akta 585 yang menyatakan bahawa penetapan kos bagi prosiding adalah mengikut budi bicara Mahkamah;

Tertakluk kepada Akta ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu

11) Dalam permohonan ini Responden menuntut agar kos prosiding ditetapkan sebanyak RM10,000. Walau bagaimanapun jumlah tersebut tidak dapat kami pertimbangkan kerana tidak diperincikan dengan butiran tuntutan serta dokumen yang menyokong tuntutan. Oleh itu kami akan menetapkan kos prosiding bagi permohonan ini berdasarkan jumlah yang pada berpendapat kami munasabah dengan merujuk kepada Kaedah Fi Elaun dan Kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan permohonan semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM1000.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

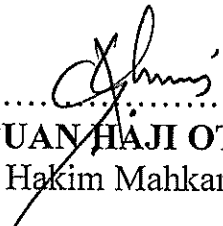


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. 
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

